

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3855/2532

นาง ล้อย เจริญเลิศรัต นา  
นาง ผาด แข่งขัน

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 853

ป.วิ.อ. มาตรา 35

ป.วิ.พ. มาตรา 297, มาตรา 298

โจทก์จำเลยตกลงกันให้โจทก์ถอนฟ้องคดีนี้ และตกลงกันด้วยว่าโจทก์จำเลยจะถอนฟ้องหรือถอนอุทธรณ์คดีอื่น ๆ ที่ฟ้องร้องพิพาทกันอยู่ระหว่างโจทก์กับจำเลยทุกคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา โดยคู่ความจะถอนฟ้องหรือถอนอุทธรณ์คดีอื่น ๆ ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลสั่งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความดังนี้ แม้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่แล้วให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันโดยมีเงื่อนไขที่แต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม และจำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นแล้ว แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไม่ถอนฟ้องคดีแพ่งเรื่องหนึ่งดังที่ตกลงกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวก็ตาม ก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องไปว่ากล่าวกันในคดีนั้นหรือดำเนินคดีกับโจทก์เกี่ยวกับคดีแพ่งที่โจทก์ไม่ถอนฟ้องนั้นเป็นคดีใหม่ จำเลยไม่มีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลในคดีนี้ให้ออกหมายเรียกโจทก์มาสอบถามและบังคับให้ถอนฟ้องหรือออกหมายขังไว้ได้.

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์จำเลยตกลงถอนฟ้องคดีนี้ และตกลงกันด้วยว่าโจทก์จำเลยจะถอนฟ้องหรือถอนอุทธรณ์คดีอื่น ๆ ที่ฟ้องร้องพิพาทกันระหว่างโจทก์กับจำเลยทุกคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา โดยคู่ความจะถอนฟ้องหรือถอนอุทธรณ์คดีอื่น ๆ เหล่านั้นภายในกำหนด 7 วัน นับจากวันที่ศาลสั่งไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2529 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยได้จัดการถอนฟ้องคดี ดังข้อตกลงตามรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่โจทก์ยังมีได้ถอนฟ้องคดีแพ่งของศาลชั้นต้นหมายเลขดำที่ 865/2527 หมายเลขแดงที่ 1026/2528 ดังที่ตกลงกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าว ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายเรียกโจทก์มาสอบถาม หากโจทก์ไม่จัดการถอนฟ้องคดีแพ่งดังกล่าว ถือว่าโจทก์จงใจฝ่าฝืนข้อตกลงขอให้ออกหมายขังโจทก์ไว้

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ข้อตกลงให้ถอนฟ้องหรือถอนอุทธรณ์ในคดีต่าง ๆ ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลย่อมมีอำนาจเรียกตัวความที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงมาสอบถามและบังคับให้ถอนฟ้องหรือถอนอุทธรณ์ได้นั้น เห็นว่า แม้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่แล้วให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันโดยมีเงื่อนไขที่แต่ละฝ่ายจะต้อง

ปฏิบัติตาม และจำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นแล้ว แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ดังคำร้องของจำเลยก็ตาม ก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องไปว่ากล่าวกันในคดีนั้น หรือ  
ดำเนินคดีกับโจทก์เกี่ยวกับคดีแพ่งที่โจทก์ไม่ถอนฟ้องนั้นเป็นคดีใหม่ จำเลยไม่มี  
สิทธิที่จะร้องขอต่อศาลในคดีนี้ให้ดำเนินการดังคำร้องของจำเลยที่ศาลอุทธรณ์  
พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |